

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание информационно-консультационных услуг по программе интенсивного сопровождения «ИИ: КОД КОМАНДЫ»

г. Сочи

Настоящий документ является публичной офертой

1. Термины и определения

1.1. **Оферта** — настоящий документ «Договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг», размещённый в открытом доступе на информационных ресурсах Исполнителя.

1.2. **Исполнитель** — Индивидуальный предприниматель Колоднова Анна Александровна, действующая от имени медиаагентства «КОД МЕДИА», оказывающая услуги по настоящему Договору.

1.3. **Заказчик** — дееспособное физическое лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты и оплатившее услуги Исполнителя.

1.4. **Акцепт** — полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путём совершения совокупности действий: ознакомления с условиями, заполнения регистрационной формы и оплаты услуг.

1.5. **Онлайн-программа интенсивного сопровождения «ИИ: КОД КОМАНДЫ» (далее — Программа, Интенсив)** — совокупность обучающих материалов, вебинаров, практических заданий и консультаций, объединённых единой тематикой по созданию персональных ИИ-ассистентов.

1.6. **Чат поддержки** — закрытый канал связи в мессенджере Telegram, VK или иной платформе, используемый для коммуникации между Исполнителем и Заказчиками в рамках Программы.

1.7. **Материалы Программы** — видеозаписи, текстовые инструкции, промпты, чек-листы, домашние задания и иные материалы, предоставляемые Заказчику в рамках Программы.

1.8. **Платформа** — программное обеспечение (включая, но не ограничиваясь: VK, Telegram, Zoom, Яндекс.Телемост, DeepSeek), используемое Исполнителем для проведения занятий и размещения материалов.

1.9. **Стороны** — Исполнитель и Заказчик совместно.

2. Общие положения

2.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Исполнителя, адресованным неопределённому кругу дееспособных физических лиц, заключить договор оказания информационно-консультационных услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

2.2. Оферта размещена в открытом доступе на информационных ресурсах Исполнителя: в официальном канале Telegram, на странице ВКонтакте, на онлайн платформе, в описании Программы.

2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), настоящий документ является публичной офертой. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. Акцепт Оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

2.4. Заказчик обязуется внимательно ознакомиться с текстом Оферты до момента её акцепта. В случае несогласия с каким-либо условием Оферты Заказчик не вправе производить акцепт.

2.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящей Оферты без предварительного уведомления Заказчика. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на информационных ресурсах Исполнителя и не имеет обратной силы в отношении ранее заключённых договоров.

2.6. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что действует добровольно, осознанно и понимает юридические последствия заключения Договора.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в рамках Онлайн-программы «ИИ: КОД КОМАНДЫ», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.

3.2. Услуги по настоящему Договору включают:

3.2.1. Предоставление доступа к закрытым материалам Программы (видеоуроки, текстовые инструкции, промпты, чек-листы, домашние задания) в формате, определяемом Исполнителем.

3.2.2. Проведение групповых онлайн-встреч (вебинаров, мастер-классов) в соответствии с расписанием Программы.

3.2.3. Предоставление возможности задавать вопросы Исполнителю в рамках формата выбранного Заказчиком тарифа (групповой чат поддержки либо личные консультации).

3.2.4. Проверку домашних заданий и предоставление обратной связи в объёме, предусмотренном выбранным тарифом.

3.3. Подробное описание Программы (содержание, сроки, формат, перечень тарифов и их стоимость) размещено на информационных ресурсах Исполнителя и является неотъемлемой частью настоящей Оферты.

3.4. Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

4. Порядок заключения договора (акцепт оферты)

4.1. Акцептом настоящей Оферты и полным безоговорочным принятием условий Договора признаётся совершение Заказчиком в совокупности следующих действий:

4.1.1. Ознакомление с текстом Оферты на информационных ресурсах Исполнителя.

4.1.2. Заполнение регистрационной формы (указание имени, фамилии, адреса электронной почты, номера телефона Telegram, VK и иной необходимой информации) при записи на Программу.

4.1.3. Осуществление оплаты услуг Исполнителя в размере 100% стоимости выбранного тарифа либо внесение предоплаты в размере, установленном Исполнителем (например, 1 000 рублей для бронирования специальной цены).

4.2. Датой заключения Договора считается дата поступления денежных средств в счёт оплаты услуг на расчётный счёт Исполнителя.

4.3. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленных при регистрации данных. В случае указания недостоверной информации Исполнитель не несёт ответственности за невозможность оказания услуг (в том числе невозможность связаться с Заказчиком или предоставить доступ к материалам).

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты, программой интенсива и выбранным Заказчиком тарифом.

5.1.2. Предоставить Заказчику доступ к закрытым материалам Программы в сроки, установленные программой, при условии своевременной оплаты.

5.1.3. Обеспечить техническую возможность доступа Заказчика к онлайн-платформам и чатам поддержки.

5.1.4. Соблюдать конфиденциальность персональных данных Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Рассматривать обращения Заказчика по вопросам оказания услуг в разумные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. В одностороннем порядке изменять расписание онлайн-встреч с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 24 часа.

5.2.2. Заменять привлекаемых для оказания услуг специалистов.

5.2.3. Приостанавливать доступ Заказчика к материалам Программы в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора (в том числе в случае нарушения сроков оплаты или правил поведения в чатах поддержки, а также распространения информации интенсива третьим лицам).

5.2.4. Направлять Заказчику информационные и служебные сообщения, связанные с исполнением Договора. Рекламные и маркетинговые рассылки осуществляются только при наличии отдельного согласия Заказчика.

5.2.5. Изменять содержание и структуру материалов Программы при сохранении общей тематики и заявленных целей.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.

5.3.2. Самостоятельно обеспечить техническую возможность для получения услуг: доступ к сети Интернет, наличие необходимого программного обеспечения (браузер, мессенджер Telegram или VK) и устройства (компьютер, планшет, смартфон).

5.3.3. Предоставить достоверные персональные и контактные данные при регистрации, а также своевременно уведомлять Исполнителя об их изменении.

5.3.4. Соблюдать правила участия в Программе, включая правила поведения в чатах поддержки: не допускать оскорблений, грубости, спама, распространения информации, не относящейся к теме Программы.

5.3.5. Не воспроизводить, не копировать, не распространять и не передавать третьим лицам материалы Программы (видеозаписи, текстовые инструкции, промпты, чек-листы) без письменного согласия Исполнителя.

5.3.6. Не использовать материалы Программы в коммерческих целях (включая, но не ограничиваясь: создание собственных обучающих программ, продажа промптов или иных материалов третьим лицам) без письменного согласия Исполнителя.

5.3.7. Своевременно выполнять домашние задания, если их выполнение предусмотрено форматом Программы, и предоставлять их в установленные сроки для получения обратной связи (в соответствии с условиями выбранного тарифа).

5.3.8. Самостоятельно отслеживать информацию о расписании и изменениях в Программе через чаты поддержки и каналы связи, указанные Исполнителем.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Получать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящей Оферты.

5.4.2. Обращаться к Исполнителю с вопросами и обращениями в порядке, предусмотренном форматом выбранного тарифа.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящей Оферты.

6. Порядок оказания услуг

6.1. После заключения Договора (акцепта Оферты) Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к закрытым материалам Программы на образовательной платформе (в закрытом канале VK, Telegram или иной платформе по выбору Исполнителя).

6.2. Доступ к материалам Программы предоставляется на срок, указанный в описании Программы.

6.3. Услуги считаются оказанными поэтапно в следующем порядке:

6.3.1. С момента предоставления доступа к материалам первого модуля услуги считаются начатыми.

6.3.2. Услуги по каждому модулю считаются оказанными с момента предоставления доступа к материалам соответствующего модуля.

6.3.3. Вебинары и групповые консультации считаются проведёнными независимо от факта присутствия Заказчика, если Исполнителем была обеспечена техническая возможность подключения.

6.3.4. Запись вебинаров предоставляется Заказчику в течение срока доступа к Программе.

6.4. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность участия Заказчика в онлайн-встречах по причинам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие интернета, технические проблемы на стороне Заказчика и т.п.). Записи вебинаров предоставляются для самостоятельного просмотра.

6.5. В случае, если Заказчик опоздал на онлайн-встречу, Исполнитель не обязан продлевать время встречи или проводить её повторно.

6.6. При нарушении Заказчиком правил поведения в чатах поддержки (оскорбления, грубость, спам, агрессия) Исполнитель вправе без предупреждения ограничить доступ Заказчика к чату или удалить Заказчика из чата без права на возврат оплаченных денежных средств. Услуги при этом продолжают оказываться (материалы остаются доступными), но коммуникация с Исполнителем и другими участниками прекращается.

6.7. Обратная связь по домашним заданиям предоставляется в сроки, установленные программой, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента сдачи задания при условии соблюдения Заказчиком установленных сроков сдачи.

7. Стоимость услуг и порядок оплаты

7.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с выбранным Заказчиком тарифом и размещена на информационных ресурсах Исполнителя.

7.2. Исполнитель вправе проводить акции и устанавливать специальные цены (скидки). Заказчик, заключивший договор до применения специального предложения, не вправе требовать изменения условий договора и возврата разницы между оплаченной им ценой и ценой по специальному предложению, если иное прямо не предусмотрено условиями акции.

7.3. Оплата услуг производится Заказчиком в российских рублях путём безналичного перевода на расчётный счёт Исполнителя с использованием платёжных сервисов

(банковские карты, электронные кошельки, Система быстрых платежей или иные сервисы по выбору Исполнителя).

7.4. Договор считается заключённым с момента поступления 100% (ста процентов) предоплаты стоимости выбранного тарифа на расчётный счёт Исполнителя, если иной порядок оплаты не предусмотрен акционным предложением (например, предоплата 1 000 рублей для бронирования специальной цены с доплатой остатка в течение 2-3 дней). В случае внесения частичной предоплаты доступ к полным материалам Программы предоставляется только после 100% оплаты.

7.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Все комиссии платёжных систем и банков оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

7.6. Исполнитель не несёт ответственности за действия платёжных систем и банков, включая задержки перевода платежа, отказы в проведении платежа и иные обстоятельства, находящиеся вне контроля Исполнителя.

7.7. Цены на услуги, указанные на информационных ресурсах Исполнителя, могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке. Изменение цен применяется только к договорам, заключённым после даты публикации новых цен.

8. Порядок отказа от договора и возврата денежных средств

8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в соответствии со статьёй 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

8.2. При отказе Заказчика от Договора до момента начала оказания услуг (до предоставления доступа к материалам Программы) Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные денежные средства в полном объёме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления Заказчика об отказе.

8.3. При отказе Заказчика от Договора после начала оказания услуг денежные средства возвращаются пропорционально стоимости неоказанной части услуг за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.

8.4. Услуги считаются начатыми с момента предоставления Заказчику доступа к материалам первого модуля Программы.

8.5. В случае, если Заказчик оплатил услуги, но не приступил к обучению (не открыл ни одного материала, не присутствовал ни на одном вебинаре) и обратился за возвратом в течение 3 (трех) календарных дней с момента предоставления доступа, возврат осуществляется в полном объёме за вычетом фактических расходов Исполнителя (комиссии платёжных систем, затраты на организацию доступа).

8.6. В отношении цифровых материалов (видеозаписей, промптов, чек-листов) услуга считается оказанной надлежащим образом с момента предоставления доступа к этим материалам. Возврат денежных средств за оказанные услуги не производится.

8.7. Для получения возврата денежных средств Заказчик направляет письменное заявление на электронную почту Исполнителя: a.guleva@yandex.ru. В заявлении необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество Заказчика;
- контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона);
- дату и сумму оплаты;
- причину отказа;
- реквизиты банковского счёта для возврата (при необходимости).

8.8. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.

8.9. В случае аннулирования Заказчика (отчисления из Программы) по инициативе Исполнителя в связи с нарушением Заказчиком условий настоящего Договора (оскорбления, грубость, спам, разглашение материалов и т.п.), уплаченные денежные средства не возвращаются.

9. Интеллектуальная собственность

9.1. Все материалы Программы (видеозаписи, текстовые инструкции, промпты, чек-листы, слайды презентаций, домашние задания и иные учебные материалы) являются объектами интеллектуальной собственности Исполнителя.

9.2. Заказчику предоставляется право использования материалов Программы исключительно в личных некоммерческих целях в рамках прохождения Программы.

9.3. Запрещается:

9.3.1. Воспроизводить, копировать, дублировать, распространять материалы Программы (полностью или частично) любым способом без письменного согласия Исполнителя.

9.3.2. Передавать доступ к материалам Программы (логины, пароли, ссылки на закрытые каналы) третьим лицам.

9.3.3. Записывать, перезаписывать, сохранять видеоматериалы Программы с целью их дальнейшего распространения или коммерческого использования.

9.3.4. Использовать промпты, чек-листы и иные методические материалы, полученные в рамках Программы, для создания конкурентных обучающих продуктов.

9.4. Исполнитель оставляет за собой право применять технические средства защиты материалов от нелегального копирования и распространения.

9.5. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего раздела, Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить доступ Заказчика к Программе без возврата уплаченных денежных средств, а также потребовать возмещения убытков в полном объёме.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Исполнитель не несёт ответственности:

10.2.1. За невозможность получения услуг Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие у Заказчика доступа к сети Интернет, технические неполадки на стороне Заказчика, непредоставление достоверных контактных данных, незнакомление с информацией о расписании в чатах поддержки).

10.2.2. За содержание информации, предоставленной Заказчиком в рамках выполнения домашних заданий или общения в чатах поддержки.

10.2.3. За недостижение Заказчиком конкретных результатов (включая, но не ограничиваясь: увеличение дохода, создание ИИ-ассистентов определённого качества, экономия времени), поскольку результат зависит от личных усилий, вовлечённости и исходных данных Заказчика.

10.3. Заказчик предупреждён о том, что использование ИИ-ассистентов, созданных в рамках Программы, осуществляется им на свой риск. Исполнитель не гарантирует, что результаты работы ИИ-ассистентов будут полностью точными и соответствовать ожиданиям Заказчика, поскольку нейросети могут допускать ошибки (галлюцинации).

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена суммой уплаченного Заказчиком вознаграждения.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, принятие органами государственной власти и местного самоуправления нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств, а также блокировки и ограничения доступа к информационным ресурсам и платформам, используемым для оказания услуг.

11.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней подряд, Стороны вправе принять решение о расторжении Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику стоимость неоказанных услуг за вычетом фактически понесённых расходов.

12. Конфиденциальность и персональные данные

12.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора (регистрация на Программу, предоставление доступа к материалам, связь с Заказчиком). Правовым основанием такой обработки является пункт 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» — обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

12.2. Исполнитель обязуется не разглашать персональные данные Заказчика и не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Исполнитель вправе использовать обезличенную статистическую информацию об участниках Программы (количество участников, средние результаты) в маркетинговых и аналитических целях.

12.4. Заказчик, осуществляя акцепт настоящей Оферты, даёт согласие на получение служебных сообщений, связанных с исполнением Договора (подтверждение оплаты, ссылки на материалы, информация об изменении расписания). Согласие на получение маркетинговых рассылок предоставляется Заказчиком отдельно путём проставления соответствующей отметки при регистрации или иным явным действием. Заказчик вправе отозвать согласие на маркетинговую рассылку в любой момент.

13. Порядок рассмотрения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Сторона, чьи права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путём переговоров или в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Заказчик подтверждает, что он прочитал, понял и принимает все условия настоящей Оферты, а также подтверждает, что услуги, оказываемые Исполнителем, соответствуют его ожиданиям и потребностям.

14.3. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с программой обучения, сроками и форматом проведения Программы, стоимостью услуг и порядком их оплаты.

14.4. Признание недействительным одного или нескольких положений настоящего Договора не влечёт за собой признания недействительным Договора в целом.

14.5. Бездействие одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Договора не лишает первую Сторону права предпринять соответствующие действия по защите своих интересов в будущем.

14.6. Настоящий Договор составлен на русском языке и имеет юридическую силу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Колоднова Анна Александровна

Юридический адрес:

354068, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Строительный, д. 2Б, кв. 504

ИНН: 230307821844

ОГРНИП: 324237500531144

Расчётный счёт:

40802810200007616070

Электронная почта для обращений: a.guleva@yandex.ru

Контактный телефон: +7 918 202-76-04